فلا ولو جامع ناسيا فكصماع الصائم ولا يضر التطيب والتزين والفطر بل يصح اعتكاف الليل وحده لو نذرا اعتكاف يوم هو فيه صائم لزمه ولو نذر أن يعتكف صائما أو يصوم معتكفا لزماه والاصح وجوب جمعهما ويشترط نية الاعتكاف وينوى فى النذر الفرضية واذا أطلق كفته نيته وان طال مكثه لكن لو خرج وعاد احتاج الى الاستئناف ولو نوى مدة تخرج فيها وعاد فان خرج لغير قضاء الحاجة لزمه الاستئناف أو لها فلا وقيل ان طالت مدة خروجه استأنف وقيل لا يستأنف مطلقا ولو نذر مدة متتابعة فخرج لعذر لا يقطع التتابع لم يجب استئناف النية وقيل ان خرج لغير حاجة وغسل الجنابة وجب وشرط المعتكف الاسلام والعقل والنقاء عن الحيض والجنابة ولو ارتد المعتكف أو سكر بطل والمذهب بطلان ما مضى من اعتكافهما المتتابع ولو طرأ جنون أو اغماء لم يبطل ما مضى ان لم يخرج ويحسب زمن الاغماء من الاعتكاف دون الجنون أو الحيض وجب الخروج وكذا جنابة ان تعذر الغسل فى المسجد فلو أمكن جاز الخروج ولا يلزم ولا يحسب زمن الحيض ولا الجنابة *(فصل)* اذا نذر مدة متتابعة لزمه والصحيح انه لا يجب التتابع بلا شرط وانه لو نذر يوما لم يجز تفريق ساعاته وأنه لو عين مدة كاسبوع وتعرض للتتابع وفاتته لزمه التتابع فى القضاء وان لم يتعرض له لم يلزمه فى القضاء واذا ذكر التتابع وشرط الخروج لعارض صح الشرط فى الاظهر والزمان المصروف اليه لا يجب تداركه ان عين المدة كهذا الشهر والا فيجب وينقطع التتابع بالخروج بلا عذر ولا يضر اخراج بعض الاعضاء ولا الخروج لقضاء الحاجة ولا يجب فعلها فى غير داره ولا يضر بعدها الا أن يفحش فيضر فى الاصح ولو عاد مريضا فى طريقه لم يضر ما لم يطل وقوفه أو يعدل عن طريقه ولا ينقطع التتابع بمرض يحوج الى الخروج ولا بحيض ان طالت مدة الاعتكاف فان كانت بحيث تخلو عنه انقطع فى الاظهر ولا يخرج ناسيا على المذهب ولا بخروج مؤذن راتب الى منارة منفصلة عن المسجد للأذان فى الاصح ويجب قضاء أوقات الخروج بالاعذار الا وقت قضاء الحاجة

(كتاب الحج) هو فرض وكذا العمرة فى الاظهر وشرط صحته الاسلام فللولى أن يحرم عن الصبى الذى لا يميز والمجنون وانما تصح مباشرته من المسلم المميز وانما يقع عن حجة الاسلام بالمباشرة اذا باشره المكلف الحر فيجزئ حج الفقير دون الصبى والعبد وشرط وجوبه الاسلام والتكليف والحرية والاستطاعة وهى نوعان أحدهما استطاعة مباشرة ولها شروط أحدها وجود الزاد وأوعيته ومؤنة ذهابه وايابه وقيل ان لم يكن له ببلده أهل وعشيرة لم تشترط نفقة الاياب فلو كان يكتسب كل يوم ما يفى بزاده وسفره طويل لم يكلف الحج وان قصر وهو يكتسب فى يوم كفاية أيام كلف الثانى وجود الراحلة لمن بينه وبين مكة مرحلتان فان لحقه بالراحلة مشقة شديدة اشترط وجود محمل واشترط شريك يجلس فى الشق الآخر ومن بينه وبينها دون مرحلتين وهو قوى على المشى يلزمه الحج فان ضعف فكالبعيد ويشترط كون الزاد والراحلة فاضلين عن دينه ومؤنة من عليه نفقتهم مدة ذهابه وايابه والاصح اشتراط كونه فاضلا عن مسكنه وعبد يحتاج اليه لخدمته وانه يلزمه صرف مال تجارته اليهما الثالث أمن الطريق فلو خاف على نفسه أو ماله سبعا أو عدوا أو رصديا ولا طريق سواه لم يجب الحج والاظهر وجوب ركوب البحر ان غلبت السلامة وانه يلزمه أجرة البذرقة ويشترط وجود الماء والزاد فى المواضع المعتاد حمله منها بثمن المثل وهو القدر اللائق به فى ذلك الزمان والمكان وعلف الدابة فى كل مرحلة وفى المرأة أن يخرج معها زوج أو محرم أو نسوة ثقات والاصح

تعلق شركة فلو باعه أو بعضه قبل اخراجها بطل فى قدرها الا مال تجارة بلا محاباة

(كتاب الصوم) يجب صوم رمضان بكمال شعبان ثلاثين أو رؤية الهلال أو ثبوتها بعدل شهادة واذا صمنا بها ثلاثين أفطرنا وان رؤى بمحل لزم حكمه محلا قريبا وهو باتحاد المطالع فلو سافر الى بعيد من محل رؤيته وافق أهله فى الصوم آخرا فلو عيدتم أدركهم أمسك أو بعكسه عيد وقضى يوما ان صام ثمانية وعشرين ولا أثر لرؤيته نهارا *(فصل)* أركانه نية لكل يوم ويجب للفرض تبييتها وتعيينه وتصح وان أتى بمناف أو نام أو انقطع نحو حيض بعدها الا وتم فيه أكثره أو قدر العادة وتصح لنفل قبل زوال ان لم يسبقها مناف وكمالها أن ينوى صوم غد عن أداء فرض رمضان هذه السنة لله تعالى ولو نوى ليلة الثلاثين صوم غد عن رمضان وكان منه صح فى آخره لا أوله الا ان ظن انه منه بقول من يثق به ولو اشتبه صام بتحر فان وقع فيه فأداء وبعده فقضاء فيتم عدده أو قبله وأدركه صامه والا قضاه وترك جماع واستقاءة غير جاهل معذور ذاكر مختارا لا قلع نخامة ومجها ولو نزلت فى حد ظاهر فمجها فجرت بنفسها وقدر على مجها أفطر ووصول عين فى منفذ مفتوح جوف من مر فلا يضر وصول دهن أو كحل بتشرب مسام أو ريق طاهر صرف من معدنه أو ذباب أو بعوض أو غبار طريق أو غربلة دقيق جوفه لا سبق ماء اليه بمكره ومبالغة مضمضة أو استنشاق واستمنائه ولو بنحو لمس بلا حائل لا بنظر وفكر وحرم نحو لمس حرك شهوة والافتركه أولى وحل افطار بتحر واليقين أحوط وتسحر ولو بشك فى بقاء ليل فلو أفطر أو تسحر بتحر وبان غلطه بطل صومه أو بلا تحر ولم يبن الحال صح فى تسحره ولو طلع فجر وفى فيه طعام فلم يبلع شيأ منه أو كان مجامعا فنزع حالا صح صومه وصائم

وشرطه اسلام وعقل ونقاء كل اليوم ولا يضر نومه وانما أو سكر بعضه وشرط الصوم الايام غير عيد وتشريق وشك بلا سبب وهو